

Informative

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DE L'EMPLOI, TRAVAIL ET DE
LA PREVOYANCE SOCIALE

Kinshasa, le

23 JUIL 2008



Secrétariat Général de l'Emploi
et du Travail
Le Secrétaire Général

3072
23/07/08
[Signature]

N° Réf. : 22/METPS/SGET/MM/564/08

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale-

(Avec l'expression de ma haute considération).

à KINSHASA /GOMBE

Objet : Transmission Arrêté

A Messieurs les Responsables des
Organisations Professionnelles
d'Employeurs
à KINSHASA

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe l'Arrêté Ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/024/08 du 19 juillet 2008 déterminant les mesures d'application de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement.

Je vous en souhaite une bonne réception et vous recommande d'en faire une heureuse application dans l'intérêt réciproque des parties.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.



Boniface BOLA, BOLAILOKO,

Bâtiment KIMPOKO 1^{er} niveau Allée de la Liberté n° 5 Boulevard du 30 juin B.P.5049 Kinshasa/Gombe

COMPAGNIE SUCRIERE
N° 24 JUILLET 2008
Regu le
Par SOKI

ARRETE MINISTERIEL N° 12/CAB.MIN/ETPS/ 024 /08 DU 19 JUI 2008
DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 08/040
DU 30 AVRIL 2008 PORTANT FIXATION DU SALAIRE MINIMUM
INTERPROFESSIONNEL GARANTI, DES ALLOCATIONS FAMILIALES MINIMA
ET DE LA CONTRE-VALEUR DU LOGEMENT

La Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail spécialement en ses articles 87, 88, 94 et 185 ;

Vu le Décret n° 079/2002 du 03 juillet 2002 déterminant les modalités de fixation et d'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ;

Vu l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ;

Vu l'Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu l'ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-Ministres ;

Considérant l'énoncé du salaire tel que défini par la Convention n° 95 sur la protection du salaire en son article premier ;

Considérant par ailleurs les énoncés des articles premier et trois respectivement des conventions 100 sur l'égalité de la rémunération et 131 portant fixation des salaires minima ;

Considérant les avis émis par le Conseil National du Travail en sa troisième session extraordinaire tenue du 25 mars au 8 avril 2008 au sujet de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti « SMIG », des allocations minima et de la contre-valeur du logement ;

Considérant la nécessité de garantir la paix sociale, des emplois décents et la qualité de la production ;

Considérant la nécessité de déterminer les modalités devant servir de base pour l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ;

Considérant les résultats des consultations menées auprès des partenaires sociaux ;

Vu l'urgence ;

ARRETE :

Article 1^{er} : Le présent Arrêté détermine les mesures d'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement fixés par l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 dont l'objet est également de régulariser les rémunérations non conformes aux prescrits légaux.

Article 2 : Les dispositions de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 s'applique à tout travailleur régi par le Code du Travail en vigueur tel que défini en son article 7, littéra a.

Article 3 : Le salaire minimum interprofessionnel garanti « SMIG » en sigle, est la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être payé sous peine de sanctions.

Il constitue l'ensemble de sommes perçues par le travailleur en numéraire et en nature, hormis les allocations familiales légales, l'indemnité de logement ou le logement en nature, l'indemnité de transport ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions.

La rémunération fixée tant dans le cadre d'un contrat de travail que d'une convention collective pour un travail effectué ou un service rendu ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Article 4 : Le taux journalier du SMIG est fixé à 1.680 FC (Francs Congolais) pour le travailleur manœuvre ordinaire.

Article 5 : Le taux journalier du SMIG fixé à l'article 4 du présent Arrêté est payé en deux tranches réparties comme suit :

- 1.120 francs congolais payables à partir du 1^{er} juillet 2008 suivant l'annexe 1 de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 ;
- La totalité de 1.680 francs congolais payable à partir du 1^{er} janvier 2009 suivant l'annexe 2 de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008.

Article 6 : La tension salariale allant du manoeuvre ordinaire au cadre de collaboration est de 1 à 10, soit de 100 à 1000 conformément aux tableaux en annexe au présent arrêté.

Elle s'applique seulement sur le salaire minimum interprofessionnel garanti.

Article 7 : En application de l'article 8 de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008, la valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du SMIG, de l'allocation familiale minimum et de la contre-valeur du logement s'obtient en multipliant par 6, 26 et 312.

Ainsi, pour le travailleur manoeuvre ordinaire, la valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du SMIG ne peut être respectivement inférieure pour le premier palier à 6.720 Francs congolais par semaine, 29.120 Francs congolais par mois et 174.720 Francs congolais pour le second semestre de l'année 2008 et, pour le deuxième palier qui entre en vigueur dès le premier janvier 2009, 10.080 Francs congolais par semaine, 43.680 Francs congolais par mois et 524.160 Francs congolais par an.

Article 8 : Au regard des réalités salariales actuelles dans les entreprises, la rémunération inférieure au SMIG est ajustée au niveau de celui-ci conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.

La jouissance actuelle de toute rémunération supérieure au SMIG tel que fixé aux articles 4 et 5 ci-dessus reste un avantage acquis.

En termes de régularisation des rémunérations non conformes aux prescrits légaux édictés par l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008, chaque entreprise est tenue d'évaluer le barème salarial en son sein et de le réajuster s'il échet.

Article 9 : La majoration de 3% au moins par année entière de service ininterrompu passé par le travailleur dans la même entreprise constitue une annuité calculée sur base des salaires minima tels que fixés par l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 en ses articles 2 et 7.

Cette annuité s'ajoute à la somme des annales déjà acquises par le travailleur.

Le taux de 3% entre en ligne de compte à partir du 1^{er} janvier 2009, sans effet rétroactif.

Les avantages reconnus au travailleur par cette majoration ne peuvent pas être cumulés aux avantages de même nature accordés à la suite d'usage, de règlement d'entreprise et des conventions collectives.

Article 10 : Lorsque l'employeur assure au travailleur un logement en nature, il ne peut défalquer de la rémunération de celui-ci qu'un cinquième du montant journalier des allocations familiales appelé contre-valeur du logement équivalent à :

- 22,40 Francs congolais entre le 1^{er} juillet et le 31 décembre 2008
- et 33,60 Francs congolais à partir du 1^{er} janvier 2009.

Article 11 : Le montant journalier de l'allocation familiale par enfant à charge du travailleur allant du manoeuvre ordinaire au cadre de collaboration est égal à 112 Francs congolais entre le 1^{er} juillet et le 31 décembre 2008 et 168 Francs Congolais à partir du 1^{er} janvier 2009 conformément à l'article 90 du Code du Travail.

Article 12 : Outre le SMIG, le travailleur jouit, entre autres des indemnités de transport et de logement.

La fixation du montant de l'indemnité de transport tient compte des dispositions de l'Arrêté ministériel n° 0048/71 du 22 mars 1971 relatif au transport des travailleurs du lieu de résidence au lieu du travail et retour ainsi que des mesures arrêtées par des institutions décentralisées et des conventions collectives d'entreprises.

Concernant le logement, l'employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité de logement fixée par les parties, soit dans le contrat de travail, soit dans les conventions collectives, soit dans le règlement d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 138 du Code du Travail.

En cas de mutation ou d'engagement en dehors du lieu d'emploi, l'employeur est tenu de fournir un logement décent au travailleur et à sa famille ou, à défaut, une indemnité conséquente.

La travailleuse a droit au logement ou à l'indemnité de logement.

Article 13 : En application de l'article 11 de l'ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement, les entreprises du secteur agro-industriel et pastoral sont invitées à capitaliser les mesures d'allégement mis en place par le Gouvernement.

En cas de besoin, après concertation et harmonisation des vues entre partenaires sociaux en son sein, l'entreprise concernée saisit à toutes fins utiles le Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 14 : Sans préjudice des articles 5 et 12 ci-dessus, les partenaires sociaux sont tenus de faciliter l'application harmonieuse du SMIG.

Tout manquement aux dispositions du présent Arrêté entraîne l'application des sanctions prévues par le Code du Travail en ses articles 318 et 321 literas b et c.

Article 15 : La Commission tripartite d'évaluation du SMIG est tenue de se réunir au mois de février 2009 en vue d'évaluer l'application des présentes dispositions et ce conformément aux prescrits de l'ordonnance 08/040 du 30 avril 2008 en son article 12.

Article 16 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 17 : Les Secrétaires Généraux au Travail et à la Prévoyance Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 19 JUL 2008



Marie Ange LUKIANA MUFWANKOLO
Ministre

ANNEXE 1

SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, DES ALLOCATIONS FAMILIALES MINIMA ET DE LA CONTRE-VALEUR DU LOGEMENT APPLICABLE A PARTIR DU 1^{ER} JUILLET 2008.

Catégorie	Cadre de collaboration																		Allocations familiales	Contre-valeur du logement
	Manœuvre	Travailleur spécialisé	Travailleur semi qualifié			Travailleur qualifié		Travailleur hautement qualifié	Maîtrise			Cadre de collaboration								
			I	II	III	IV	V		VI	VII	1	2	3	4	1	2	3	4		
Echelon	ordinaire	Lourd	-	1	2	3	1	2	-	1	2	3	4	1	2	3	4			
Classe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Tension	100	116	133	154	178	206	237	274	317	366	422	488	564	651	752	868	1000			
Taux en FC	1120	1299	1490	1725	1994	2307	2654	3069	3550	4099	4726	5466	6317	7291	8422	9722	11200	22,4		
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20		

Vu pour être annexé à l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement

Fait à Kinshasa, le 30 avril 2008

Joseph KABILA KABANGE

Antoine GIZENGA
Premier Ministre

**SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, DES ALLOCATIONS FAMILIALES MINIMA ET DE LA
CONTRE-VALEUR DU LOGEMENT APPLICABLE A PARTIR DU 1^{ER} JANVIER 2009.**

Vu pour être annexé à l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008
portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti,
des allocations familiales minimales et de la contre-valeur du logement

Joseph KABILA KABANGE

Antoine GIZENGA
Premier Ministre

FEC



Fédération des
Entreprises du Congo

COMPAGNIE SUCRIERE	
N°	19 JUIN 2008
Reçu le	19 JUIN 2008
Par	SOKI
Signature	

MR TOLA
9m info [Signature]
19 JUIN 2008 19/06/08

Note circulaire à l'attention de toutes les entreprises
membres de la FEC.

N/REF.: DS/AS/F.707/2008.

V/REF.:

Concerne : orientations sur l'application du nouveau SMIG.

Mesdames, Messieurs les Chefs d'entreprises,

L'Ordonnance N° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement fixe en son article 2 le montant journalier du SMIG du travailleur manœuvre ordinaire à FC.1680,00 par jour.

Ce SMIG devra être payé en deux tranches dont la première de FC.1120,00 par jour au 01^{er} juillet 2008 et la totalité de FC.1680,00 au 01^{er} janvier 2009.

Pour répondre à plusieurs interrogations des entreprises à ce sujet, nous avons jugé utile de vous donner les orientations suivantes pour sa bonne application:

1. Unité monétaire du SMIG.

Conformément aux dispositions de la loi N° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail et de l'Ordonnance N° 08/040 du 30 avril 2008, le SMIG est exprimé en Franc congolais. Aucune conversion en devise étrangère n'est donc autorisée.

« Rassemblés pour construire »

Kinshasa: 10, Avenue des Aviateurs - Commune de la Gombe / Kinshasa - République Démocratique du Congo
B.P. 7247 Kin 1 - Téléphone : (+243) 81 248 66 90 (+243) 81 248 69 09 - E-mail: fec@ckt.cd // feccongo2@yahoo.fr
Lubumbashi - Kisangani - Bukavu - Mbanzaka - Matadi - Kananga - Mbuji Mayi - Kikwit - Goma - Kindu

2. Tension salariale.

Les cadres de direction sont exclus de la tension salariale. Cette dernière s'applique uniquement du manoeuvre ordinaire au cadre de collaboration. Elle s'étend de 1 à 10 ou de 100 à 1000.

3. Annuités.

L'annuité de 3% au moins s'applique sur les salaires minima de chaque catégorie, tels que repris sur les annexes 1 et 2 de l'Ordonnance 08/040 du 30 avril 2008, sauf si les dispositions conventionnelles prévoient une autre base de calcul. Le calcul de cette annuité sur le nouveau SMIG sera effectué en deux étapes. Au 01^{er} janvier 2009, elle sera calculée sur le SMIG en vigueur au 01^{er} juillet 2008, soit FC.1120,00 pour le travailleur manoeuvre ordinaire, et au 01^{er} janvier 2010 sur la totalité du SMIG, soit FC.1680,00 pour le travailleur manoeuvre ordinaire. Elle ne donne droit à aucun effet rétroactif, les annuités cumulées antérieurement à cette période restant acquises au travailleur.

4. Allocations familiales.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Ordonnance 08/040 du 30 avril 2008, le montant journalier des allocations familiales est égal à 1/10^{ème} du SMIG du travailleur manoeuvre ordinaire. En d'autres termes le montant journalier des allocations familiales est de FC.112,00 par enfant au 01^{er} juillet 2008 et FC.168,00 par enfant au 01^{er} janvier 2009 pour toutes les catégories de travailleurs. Aucune tension salariale n'est applicable en cette matière.

5. Avantages acquis.

L'article 10 de l'Ordonnance N°08/40 stipule qu'aucune disposition conventionnelle ne peut restreindre les avantages acquis par les travailleurs résultant d'un accord ou d'un arrangement particulier entre parties.

A cet égard, les travailleurs dont les salaires journaliers sont en deçà du SMIG de leurs catégories doivent être alignés au SMIG. Par contre ceux dont les salaires sont supérieurs au SMIG ne doivent pas bénéficier d'une augmentation automatique. Cette dernière ne pouvant se faire que conformément aux mécanismes conventionnels s'ils sont prévus dans l'entreprise.

[Signature]

9

[Signature]

6. Secteurs agro-industriel et pastoral

En ce qui concerne les secteurs agro-industriel et pastoral, la Fédération va très prochainement déposer, auprès du Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, une requête visant à obtenir des dispositions spécifiques pouvant alléger leurs difficultés, conformément aux prescrits des articles 91 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail et 11 de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du SMIG.

7. Dispositions abrogatoires

L'article 13 de l'Ordonnance N° 08/40 du 30 avril 2008 annule toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

A cet effet, les dispositions de Décrets N°079/2002 et 080/2002 du 03 juillet 2002 ainsi que celles de l'Arrêté ministériel N° 12/CAB.MIN/TPS/ar/kf/059/02 du 27 septembre 2002 non contraires à celles de l'Ordonnance 08/40 précitée restent en vigueur.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Chefs d'entreprises, l'expression de nos sentiments distingués.

Félix KANYAMA

Président de la Commission Sociale

Albert YUMA MULIMBI

Président National

FEC



Fédération des
Entreprises du Congo

COMPAGNIE SECRÉTAIRE	
N°	19 JUIN 2008
Reçu le	
Par	SCH
Signature	

→ CC - EVE
MVN
19 JUIN 2008 MW

M. Nanyo

27 Juin ✓

Cuand
20/06/08

**Note circulaire à l'attention de toutes les entreprises
membres de la FEC.**

N/REF.: DS/AS/F.707/2008.

V/REF.:

Concerne : orientations sur l'application du nouveau SMIG.

Mesdames, Messieurs les Chefs d'entreprises,

L'Ordonnance N° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement fixe en son article 2 le montant journalier du SMIG du travailleur manœuvre ordinaire à FC.1680,00 par jour.

Ce SMIG devra être payé en deux tranches dont la première de FC.1120,00 par jour au 01^{er} juillet 2008 et la totalité de FC.1680,00 au 01^{er} janvier 2009.

Pour répondre à plusieurs interrogations des entreprises à ce sujet, nous avons jugé utile de vous donner les orientations suivantes pour sa bonne application:

1. Unité monétaire du SMIG.

Conformément aux dispositions de la loi N° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail et de l'Ordonnance N° 08/040 du 30 avril 2008, le SMIG est exprimé en Franc congolais. Aucune conversion en devise étrangère n'est donc autorisée.

« Rassemblés pour construire »

Kinshasa 10, Avenue des Aviateurs - Commune de la Gombe / Kinshasa - République Démocratique du Congo
B.P 7247 Kin 1 - Téléphone : (+243) 81 248 88 90 (+243) 81 248 89 09 - E-mail: fec@ckt.cd // feccongo2@yahoo.fr
Lubumbashi - Kisangani - Bukavu - Mbandaka - Matadi - Kananga - Mbuji Mayi - Kikwit - Goma - Kindu

IDENT. NAT. A 16217 C

2. Tension salariale.

Les cadres de direction sont exclus de la tension salariale. Cette dernière s'applique uniquement du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration. Elle s'étend de 1 à 10 ou de 100 à 1000.

3. Annuités.

L'annuité de 3% au moins s'applique sur les salaires minima de chaque catégorie, tels que repris sur les annexes 1 et 2 de l'Ordonnance 08/040 du 30 avril 2008, sauf si les dispositions conventionnelles prévoient une autre base de calcul. Le calcul de cette annuité sur le nouveau SMIG sera effectué en deux étapes. Au 01^{er} janvier 2009, elle sera calculée sur le SMIG en vigueur au 01^{er} juillet 2008, soit FC.1120,00 pour le travailleur manœuvre ordinaire, et au 01^{er} janvier 2010 sur la totalité du SMIG, soit FC.1680,00 pour le travailleur manœuvre ordinaire. Elle ne donne droit à aucun effet rétroactif, les annuités cumulées antérieurement à cette période restant acquises au travailleur.

4. Allocations familiales.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Ordonnance 08/040 du 30 avril 2008, le montant journalier des allocations familiales est égal à 1/10^{ème} du SMIG du travailleur manœuvre ordinaire. En d'autres termes le montant journalier des allocations familiales est de FC.112,00 par enfant au 01^{er} juillet 2008 et FC.168,00 par enfant au 01^{er} janvier 2009 pour toutes les catégories de travailleurs. Aucune tension salariale n'est applicable en cette matière.

5. Avantages acquis.

L'article 10 de l'Ordonnance N°08/40 stipule qu'aucune disposition conventionnelle ne peut restreindre les avantages acquis par les travailleurs résultant d'un accord ou d'un arrangement particulier entre parties.

A cet égard, les travailleurs dont les salaires journaliers sont en deçà du SMIG de leurs catégories doivent être alignés au SMIG. Par contre ceux dont les salaires sont supérieurs au SMIG ne doivent pas bénéficier d'une augmentation automatique. Cette dernière ne pouvant se faire que conformément aux mécanismes conventionnels s'ils sont prévus dans l'entreprise.

[Signature]

9

[Signature]

6. Secteurs agro-industriel et pastoral

En ce qui concerne les secteurs agro-industriel et pastoral, la Fédération va très prochainement déposer, auprès du Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, une requête visant à obtenir des dispositions spécifiques pouvant alléger leurs difficultés, conformément aux prescrits des articles 91 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail et 11 de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du SMIG.

7. Dispositions abrogatoires

L'article 13 de l'Ordonnance N° 08/40 du 30 avril 2008 annule toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

A cet effet, les dispositions de Décrets N°079/2002 et 080/2002 du 03 juillet 2002 ainsi que celles de l'Arrêté ministériel N° 12/CAB.MIN/TPS/ar/kf/059/02 du 27 septembre 2002 non contraires à celles de l'Ordonnance 08/40 précitée restent en vigueur.

Veuillez agréer, **Mesdames, Messieurs les Chefs d'entreprises**, l'expression de nos sentiments distingués.

Félix KANYAMA

Président de la Commission Sociale

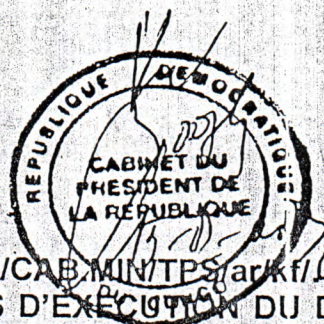
Albert YUMA MULIMBI

Président National

Kinshasa, le



LA MINISTRE



27 SEPT 2002

ARRETE MINISTERIEL N° 12/CAB MIN/TPS/arkf/059/02 DU
DETERMINANT LES MESURES D'EXECUTION DU DECRET N° 080/2002 DU 03
JUILLET 2002 PORTANT FIXATION DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFES-
SIONNEL GARANTI, DES ALLOCATIONS FAMILIALES MINIMA ET DE LA
CONTRE VALEUR DU LOGEMENT.

La Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

Vu le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, tel que modifié et complété par les décrets-Lois constitutionnels n° 074 du 27 mai 1998, n° 122 du 21 septembre 1998, n° 180 du 10 janvier 1999, n° 096/2000 du 1^{er} juillet 2000, spécialement en son article 36 ;

Vu tel que modifié et complété à ce jour, le Code du Travail annexé à l'Ordonnance-Loi n° 67-310 du 09 août 1967, spécialement en ses articles 73, 74, 77 et 118 ;

Vu le Décret-Loi n° 014/01 du 28 mars 2001 autorisant l'adhésion à la convention n° 144 concernant les consultations tripartites destinées à mettre en œuvre les normes du travail ;

Vu le Décret n° 079/2002 du 03 juillet 2002 déterminant les modalités de fixation et d'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement ;

Vu le Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement ;

Vu le Décret n° 025 du 14 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Considérant la résolution du 31 juillet 2002 de l'Assemblée Constituante et Législative, Parlement de Transition recommandant au Gouvernement de préserver l'équilibre macro-économique du moment dans l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti ;

Considérant l'avis du Conseil National du Travail en sa 29^{ème} session tenue du 15 janvier au 12 février 2002, en particulier son consensus et ses recommandations relatifs à l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ;

Considérant les consultations tripartites engagées dès le 04 juillet 2002 en application du Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement ;

Considérant la nécessité de garantir la paix sociale, les emplois et la production ;

Considérant la nécessité de déterminer les modalités devant servir de base pour l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement ;

Sur proposition de la commission tripartite statuant sur les mesures d'exécution du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement ;

ARRETE :

Article 1er :

Le présent Arrêté détermine les mesures d'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre valeur du logement fixés par le Décret n° 080/2002 du 3 juillet 2002 .

Article 2 :

Les dispositions du Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002 s'appliquent à tout travailleur régi par le Code du Travail en vigueur et tel que défini par son article 4.

Article 3 :

Le **salaire minimum interprofessionnel garanti est la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de sanctions.**

Il constitue l'ensemble de sommes perçues par le travailleur en numéraire et en nature, hormis les allocations familiales légales, l'indemnité de logement ou le logement en nature, l'indemnité de transport ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions.

La rémunération fixée tant dans le cadre d'un contrat de travail que d'une convention collective pour un travail effectué ou un service rendu ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Au regard des réalités salariales actuelles dans les entreprises, la rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti est ajustée au niveau de celui-ci conformément à l'article 4 ci-dessous.

La jouissance actuelle de toute rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti tel que fixé à l'article 4 ci-après, reste un avantage acquis.

④

Article 4 :

Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé à 335 FC (Francs Congolais trois cent trente cinq).

Article 5 :

La tension salariale allant du manoeuvre ordinaire au cadre de collaboration est de 1 à 10, soit de 100 à 1000 conformément à l'article 2 du Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002. Elle s'applique sur le SMIG.

Article 6 :

Le paiement du salaire minimum interprofessionnel garanti peut être échelonné au regard des réalités de chaque entreprise.

A cet effet, les partenaires sociaux peuvent se concerter à partir du 1^{er} octobre 2002, en vue de trouver les voies et moyens de mettre en œuvre le Décret n° 080/2002 en préservant la paix sociale.

L'incidence obligatoire du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sur le salaire actuel est fixée au 1^{er} janvier 2003 à raison de 50% au moins.

L'application de la totalité du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ne peut excéder le 1^{er} mai 2003.

Article 7 :

Sans préjudice de l'article 6 alinéa 1, 2 et 3, et en raison de la spécificité du secteur agropastoral, le paiement total du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) y sera appliqué selon l'échelonnement convenu entre les parties au regard des réalités de chaque entreprise.

Article 8 :

En cas de nécessité, les parties requièrent l'arbitrage du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 9 :

Sans préjudice de l'article 6 alinéa 1 et 2 et du fait que les rémunérations de leurs travailleurs émargent au budget annexe de l'Etat, les entreprises publiques concernées appliqueront le SMIG selon l'échelonnement convenu entre les parties au regard des réalités de chaque entreprise d'une part et des ressources salariales leur allouées dans le cadre du budget de l'Etat, d'autre part.

Article 10 :

Conformément aux dispositions de l'article 5 du Décret n° 080/2002 du 03 juillet 2002, la majoration de 3 % au moins constitue une annuité calculée sur base des salaires minima tels que fixés à l'article 2 dudit Décret.

Cette annuité s'ajoute à la somme des annuités déjà acquises par le travailleur.

Le taux de 3 % au moins entre en ligne de compte à partir du 1^{er} janvier 2003, sans effets rétroactifs et sans préjudice de l'article 6 du présent Arrêté.

①

Les avantages reconnus au travailleur par cette majoration ne peuvent être cumulés aux avantages de même nature accordés à la suite d'usage, de règlement d'entreprise et des conventions collectives.

Article 10 :

Lorsque l'employeur assure au travailleur un logement en nature, il peut déduire de la rémunération de celui-ci un montant journalier appelé contre-valeur du logement équivalent à 6,70 Francs congolais.

Article 11 :

Le montant journalier des allocations familiales par enfant à charge de tout travailleur allant du manoeuvre ordinaire au cadre de collaboration est égal à 33,50 Francs Congolais.

Article 12 :

Aux termes du présent Arrêté, il faut entendre par cadre de collaboration, le travailleur n'ayant pas le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l'entreprise.

Article 13 :

Sans préjudice des articles 6, 7 et 8 ci-dessus, les partenaires sociaux sont tenus de faciliter l'application harmonieuse du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Tout manquement aux dispositions du présent Arrêté entraîne l'application des sanctions prévues par les articles 293b et 296b du Code du Travail en vigueur.

Article 14 :

Toutes les dispositions contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 15 :

Les Secrétaires Généraux au Travail et à la Prévoyance Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 SEPT 2002


Marie Ange LUKIANA MUFWANKOLO
Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale

**PROTOCOLE D'ACCORD DU 25 JANVIER 2006 PORTANT TENSION
SALARIALE, INDEXATION ET AUGMENTATION DES SALAIRES**

ENTRE :

La Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, représentée par Messieurs :

- Louis MWEZE LOWA, Chef de l'Administration,
- Patrice DIZONGO PUNGU, Chef de Division des Ressources Humaines et du Social,
- Pascal NGONGO MUWAYA, Conseiller Juridique,

ET

Les organisations syndicales, représentées par Messieurs :

UNTC/FNTPE

- Roger Arthur BAYAMA, Secrétaire général
- ZOLA FUNDU, Permanent syndical

OTUC

- Camille MASSEVELA LUZAYAMO, Vice-président
- Philippe KOLE, Permanent syndical

CDT

- Grégoire KADIMA, Secrétaire général
- SAU DIAMAZA, Permanent syndical

CSC

- Jean-Marie TABU BULIMWENGU, Secrétaire général
- NGATU NTANINI, Permanent syndical

STP

- KADIVILAKO LUZINGAMO, Secrétaire général
- Damien LUKAU, Permanent syndical

La Délégation syndicale, représentée par Messieurs :

- DIVENGE BAFIKA, Président,
- TONA KHUABI, 1^{er} Vice-Président,
- NGUTU MUZITA, 2^{ème} Vice-Président,
- DIANGIENDA KUFUA, 1^{er} Secrétaire
- LUZINGU BAKU, 2^{ème} Secrétaire,
- NZANZA MASINGAMENE, Délégué syndical,
- ASSESSO DIATONUA, Délégué syndical,
- MAVOVA MUNTITI, Délégué syndical,
- NSILULU NSANGU, Délégué syndical,
- KILUENGELE NSONIZAU, Délégué syndical,
- MIANTEZOKOLO, Délégué syndical,

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like DIVENGE BAFIKA, TONA KHUABI, NGUTU MUZITA, etc.]

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1^{er} :

Les parties conviennent de mettre en application, dès le 1^{er} janvier 2006, la deuxième partie de la tension salariale convenue le 16 décembre 2000 pour être conforme à la tension officielle.

Cette tension se présente comme ci-dessous :

MO : 100
ML : 116
MS : 133
SQ1 : 154
SQ2 : 178
SQ3 : 206
Q1 : 238
Q2 : 274
HQ : 317
CM1 : 378
CM2 : 452
CM3 : 539
CC1 : 651
CC2 : 788
CC3 : 964

Article 2 :

Les parties conviennent également de reprendre à partir de la même date, 1^{er} janvier 2006, l'indexation des salaires au prix ex-usine du sucre et de l'appliquer à la hausse comme à la baisse de ce prix.

Ainsi, l'article 2 du protocole d'accord du 3 juin 1991 est modifié de la manière suivante :

« Toute augmentation du prix de vente ex-usine du sucre qui intervient au cours d'un même mois entraîne systématiquement le mois suivant une augmentation salariale dans les mêmes proportions.

Toute baisse du prix de vente ex-usine du sucre intervenant au cours d'un même mois entraîne systématiquement le mois suivant une baisse salariale dans les mêmes proportions.

Toutefois, en ce cas de baisse du prix de vente ex-usine du sucre, il doit être convoqué une commission mixte chargée d'examiner et d'expliquer les raisons et les conséquences de cette baisse pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties.

Cette commission mixte sera composée du banc patronal et du banc syndical constitué de la Délégation syndicale et des permanents syndicaux locaux de Kwilu-Ngongo.

En cas de nécessité, les secrétaires généraux peuvent être invités à cette commission mixte. »

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Ger, J, and others, along with a small number '2' in the bottom right corner.]

Article 3 :

Les parties conviennent d'appliquer une augmentation de 20 % au barème des salaires en cours au 31 décembre 2005. Cette augmentation sort ses effets à partir du 1^{er} Janvier 2006.

Article 4 :

Les parties s'engagent à privilégier le dialogue social, à respecter scrupuleusement leurs engagements mutuels et à œuvrer étroitement pour la paix sociale au sein de l'Entreprise.

Fait à Kwilu-Ngongo, le 25 janvier 2006.

Pour le Banc syndical

Roger Arthur BAYAMA

MASSEVELA LUZAYAMO

Grégoire KADIMA

KADIVILAKO LUZINGAMO

Jean Marie TABU BULIMWENGU

Philippe KOLE

Damien LUKAU

ZOLA FUNDU

SAU DIAMAZA

NGATU NTANINI

DIYENGE BAFIKA

TONA KHUABI

Pour la Compagnie Sucrière

Louis MWEZE LOWA

Patrice DIZONGO PUNGU

Pascal NGONGO MUWAYA

Suite Banc syndical

NZANZA MASINGAMENE

ASSESSO DIATONUA

LUZINGU BAKU

MAVOVA MUNTITI

NSILULU NSANGU

DIANGIENDA KUFUA

NGUTU MUZITA

KILUENGELE NSONIZAU

MIANTEZOKOLO MALUSAMUNA

SMIG

29.120

ANC
1

ANC
acquires
5%

2

ANC
5% 11/1/4

3

Feb 6%

4
5% 1/1/20

1-10-1

TOLA

Anc. SMIG			Nouv. SMIG
MO	8.710	100	29.120,00
ML	10.104	1,16	33.779,20
MS	11.584	1,33	38.729,60
SQ1	13.413	1,54	44.844,80
SQ2	15.504	1,78	51.833,60
SQ3	17.943	2,06	59.987,20
Q1	20.730	2,38	69.305,60
Q2	23.865	2,74	79.788,80
HQ	27.611	3,17	92.310,40
M1	32.924	3,78	110.073,60
M2	39.369	4,52	131.622,40
M3	46.947	5,39	156.956,80
CC1	56.702	6,51	189.571,20
CC2	68.635	7,88	229.465,60
CC3	83.964	9,64	280.716,80
S1	88.162	1,05	294.752,64
S2	92.570	1,05	309.490,27
S3	97.198	1,05	324.964,79
B4	106.917	1,10	357.461,26
B3	112.262	1,05	375.334,33
B2	117.875	1,05	394.701,04
B1	123.768	1,05	413.806,10

x 369.987
 400.231
 442.177
 516.260

N. B. SMIG1 janvier/2006 à janvier/2008
 SMIG2 février/2008 à ce jour



Simulation nouveau SMIG 4 (janvier 2009)

	Anc. SMIG		Nouv. SMIG
MO	29.120,00		43.680,00
ML	33.779,20	1,16	50.668,80
MS	38.729,60	1,33	58.094,40
SQ1	44.844,80	1,54	67.267,20
SQ2	51.833,60	1,78	77.750,40
SQ3	59.987,20	2,06	89.980,80
Q1	69.305,60	2,38	103.958,40
Q2	79.788,80	2,74	119.683,20
HQ	92.310,40	3,17	138.465,60
M1	110.073,60	3,78	165.110,40
M2	131.622,40	4,52	197.433,60
M3	156.956,80	5,39	235.435,20
CC1	189.571,20	6,51	284.356,80
CC2	229.465,60	7,88	344.198,40
CC3	280.716,80	9,64	421.075,20
S1	294.752,64	1,05	442.128,96
S2	309.490,27	1,05	464.235,41
S3	324.964,79	1,05	487.447,18
B4	369.987,82	1,14	555.689,78
B3	400.231,24	1,08	600.144,97
B2	442.117,98	1,10	660.159,46
B1	516.260,67	1,17	772.386,57

N. B.	SMIG1	janvier/2006 à janvier/2008
	SMIG2	février/2008 à juin 2008
	SMIG3	juillet/2008 à décembre 2008

M.O.	1680	/JR
AFL	168	/JR
CVL	33, 60	/JR

SMIG

29.120

ANC 1	2	3	4
ANC acquires 5%	ANC 5% 11/14	Feb 6%	6% 12/15 1-10-1

TOTA

Anc. SMIG			Nouv. SMIG
MO	8.710	1,00	29.120,00
ML	10.104	1,16	33.779,20
MS	11.584	1,33	38.729,60
SQ1	13.413	1,54	44.844,80
SQ2	15.504	1,78	51.833,60
SQ3	17.943	2,06	59.987,20
Q1	20.730	2,38	69.305,60
Q2	23.865	2,74	79.788,80
HQ	27.611	3,17	92.310,40
M1	32.924	3,78	110.073,60
M2	39.369	4,52	131.622,40
M3	46.947	5,39	156.956,80
CC1	56.702	6,51	189.571,20
CC2	68.635	7,88	229.465,60
CC3	83.964	9,64	280.716,80
S1	88.162	1,05	294.752,64
S2	92.570	1,05	309.490,27
S3	97.198	1,05	324.964,79
B4	106.917	1,10	357.461,26
B3	112.262	1,05	375.334,33
B2	117.875	1,05	394.101,04
B1	123.768	1,05	413.806,10

359.987
400.231
442.127
516.260

N. B. SMIG1 janvier/2006 à janvier/2008
SMIG2 février/2008 à ce jour

~~Signature~~

Simulation nouveau SMIG 4 (janvier 2009)

	Anc. SMIG		Nouv. SMIG
MO	29.120,00		43.680,00
ML	33.779,20	1,16	50.668,80
MS	38.729,60	1,33	58.094,40
SQ1	44.844,80	1,54	67.267,20
SQ2	51.833,60	1,78	77.750,40
SQ3	59.987,20	2,06	89.980,80
Q1	69.305,60	2,38	103.958,40
Q2	79.788,80	2,74	119.683,20
HQ	92.310,40	3,17	138.465,60
M1	110.073,60	3,78	165.110,40
M2	131.622,40	4,52	197.433,60
M3	156.956,80	5,39	235.435,20
CC1	189.571,20	6,51	284.356,80
CC2	229.465,60	7,88	344.198,40
CC3	280.716,80	9,64	421.075,20
S1	294.752,64	1,05	442.128,96
S2	309.490,27	1,05	464.235,41
S3	324.964,79	1,05	487.447,18
B4	369.987,82	1,14	555.689,78
B3	400.231,24	1,08	600.144,97
B2	442.117,98	1,10	660.159,46
B1	516.260,67	1,17	772.386,57

N. B.

SMIG1	janvier/2006 à janvier/2008
SMIG2	février/2008 à juin 2008
SMIG3	juillet/2008 à décembre 2008

M.O.	1680	/JR
AFL	168	/JR
CVL	33,60	/JR

Nouv. SMIG

MO	8.710	1,00	29.120,00
ML	10.104	1,16	33.779,20
MS	11.584	1,33	38.729,60
SQ1	13.413	1,54	44.844,80
SQ2	15.504	1,78	51.833,60
SQ3	17.943	2,06	59.987,20
Q1	20.730	2,38	69.305,60
Q2	23.865	2,74	79.788,80
HQ	27.611	3,17	92.310,40
M1	32.924	3,78	110.073,60
M2	39.369	4,52	131.622,40
M3	46.947	5,39	156.956,80
CC1	56.702	6,51	189.571,20
CC2	68.635	7,88	229.465,60
CC3	83.964	9,64	280.716,80
S1	88.162	1,05	294.752,64
S2	92.570	1,05	309.490,27
S3	97.198	1,05	324.964,79
B4	106.917	1,10	357.461,26
B3	112.262	1,05	375.834,33
B2	117.875	1,05	394.701,04
B1	123.768	1,05	413.806,10

369.987
400.231
442.127
516.260

N. B.	SMIG1	janvier/2006 à janvier/2008
	SMIG2	février/2008 à ce jour

~~XX~~

Simulation nouveau SMIG 4 (janvier 2009)

	Anc. SMIG		Nouv. SMIG
MO	29.120,00		43.680,00
ML	33.779,20	1,16	50.668,80
MS	38.729,60	1,33	58.094,40
SQ1	44.844,80	1,54	67.267,20
SQ2	51.833,60	1,78	77.750,40
SQ3	59.987,20	2,06	89.980,80
Q1	69.305,60	2,38	103.958,40
Q2	79.788,80	2,74	119.683,20
HQ	92.310,40	3,17	138.465,60
M1	110.073,60	3,78	165.110,40
M2	131.622,40	4,52	197.433,60
M3	156.956,80	5,39	235.435,20
CC1	189.571,20	6,51	284.356,80
CC2	229.465,60	7,88	344.198,40
CC3	280.716,80	9,64	421.075,20
S1	294.752,64	1,05	442.128,96
S2	309.490,27	1,05	464.235,41
S3	324.964,79	1,05	487.447,18
B4	369.987,82	1,14	555.689,78
B3	400.231,24	1,08	600.144,97
B2	442.117,98	1,10	660.159,46
B1	516.260,67	1,17	772.386,57

N. B.	SMIG1	janvier/2006 à janvier/2008
	SMIG2	février/2008 à juin 2008
	SMIG3	juillet/2008 à décembre 2008

DIZONGO

**PROTOCOLE D'ACCORD DU 25 JANVIER 2006 PORTANT TENSION
SALARIALE , INDEXATION ET AUGMENTATION DES SALAIRES**

ENTRE :

La Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, représentée par Messieurs :

- Louis MWEZE LOWA, Chef de l'Administration,
- Patrice DIZONGO PUNGU, Chef de Division des Ressources Humaines et du Social,
- Pascal NGONGO MUWAYA, Conseiller Juridique,

ET

Les organisations syndicales, représentées par Messieurs :

UNTC/FNTPE

- Roger Arthur BAYAMA, Secrétaire général
- ZOLA FUNDU, Permanent syndical

OTUC

- Camille MASSEVELA LUZAYAMO, Vice-président
- Philippe KOLE, Permanent syndical

CDT

- Grégoire KADIMA, Secrétaire général
- SAU DIAMAZA, Permanent syndical

CSC

- Jean-Marie TABU BULIMWENGU, Secrétaire général
- NGATU NTANINI, Permanent syndical

STP

- KADIVILAKO LUZINGAMO, Secrétaire général
- Damien LUKAU, Permanent syndical

La Délégation syndicale, représentée par Messieurs :

- DIVENGE BAFIKA, Président ,
- TONA KHUABI, 1^{er} Vice-Président,
- NGUTU MUZITA, 2^{ème} Vice-Président,
- DIANGIENDA KUFUA, 1^{er} Secrétaire
- LUZINGU BAKU, 2^{ème} Secrétaire,
- NZANZA MASINGAMENE, Délégué syndical,
- ASSESSO DIATONUA, Délégué syndical,
- MAVOVA MUNTITI, Délégué syndical,
- NSILULU NSANGU, Délégué syndical,
- KILUENGELE NSONIZAU, Délégué syndical,
- MIANTEZOKOLO, Délégué syndical,

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Nzila' and various initials.]

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1^{er} :

Les parties conviennent de mettre en application, dès le 1^{er} janvier 2006, la deuxième partie de la tension salariale convenue le 16 décembre 2000 pour être conforme à la tension officielle.

Cette tension se présente comme ci-dessous :

MO : 100
ML : 116
MS : 133
SQ1 : 154
SQ2 : 178
SQ3 : 206
Q1 : 238
Q2 : 274
HQ : 317
CM1 : 378
CM2 : 452
CM3 : 539
CC1 : 651
CC2 : 788
CC3 : 964

Article 2 :

Les parties conviennent également de reprendre à partir de la même date, 1^{er} janvier 2006, l'indexation des salaires au prix ex-usine du sucre et de l'appliquer à la hausse comme à la baisse de ce prix.

Ainsi, l'article 2 du protocole d'accord du 3 juin 1991 est modifié de la manière suivante :

« Toute augmentation du prix de vente ex-usine du sucre qui intervient au cours d'un même mois entraîne systématiquement le mois suivant une augmentation salariale dans les mêmes proportions.

Toute baisse du prix de vente ex-usine du sucre intervenant au cours d'un même mois entraîne systématiquement le mois suivant une baisse salariale dans les mêmes proportions.

Toutefois, en ce cas de baisse du prix de vente ex-usine du sucre, il doit être convoqué une commission mixte chargée d'examiner et d'expliquer les raisons et les conséquences de cette baisse pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties.

Cette commission mixte sera composée du banc patronal et du banc syndical constitué de la Délégation syndicale et des permanents syndicaux locaux de Kwilu-Ngongo.

En cas de nécessité, les secrétaires généraux peuvent être invités à cette commission mixte. »

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Ger, J, and others, along with a date 14/1/06 and a page number 2.]

Article 3 :

Les parties conviennent d'appliquer une augmentation de 20 % au barème des salaires en cours au 31 décembre 2005. Cette augmentation sort ses effets à partir du 1^{er} Janvier 2006.

Article 4 :

Les parties s'engagent à privilégier le dialogue social, à respecter scrupuleusement leurs engagements mutuels et à œuvrer étroitement pour la paix sociale au sein de l'Entreprise.

Fait à Kwilu-Ngongo, le 25 janvier 2006.

Pour le Banc syndical

Roger Arthur BAYAMA

MASSEVELA LUZAYAMO

Grégoire KADIMA

KADIVILAKO LUZINGAMO

Jean Marie TABU BULIMWENGU

Philippe KOLE

Damien LUKAU

ZOLA FUNDU

SAU DIAMAZA

NGATU NTANINI

DIYENGE BAFIKA

TONA KHUABI

Pour la Compagnie Sucrière

Louis MWEZE LOWA

Patrice DIZONGO PUNGU

Pascal NGONGO MUWAYA

Suite Banc syndical

NZANZA MASINGAMENE

ASSESSO DIATONUA

LUZINGU BAKU

MAVOVA MUNTITI

NSILULU NSANGU

DIANGIENDA KUFUA

NGUTU MUZITA

KILUENGELE NSONIZAU

MIANTEZOKOLO MALUSAMUNA

**PROTOCOLE D'ACCORD DU 25 JANVIER 2006 PORTANT TENSION
SALARIALE, INDEXATION ET AUGMENTATION DES SALAIRES**

ENTRE :

La Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, représentée par Messieurs :

- Louis MWEZE LOWA, Chef de l'Administration,
- Patrice DIZONGO PUNGU, Chef de Division des Ressources Humaines et du Social,
- Pascal NGONGO MUWAYA, Conseiller Juridique,

ET

Les organisations syndicales, représentées par Messieurs :

UNTC/FNTPE

- Roger Arthur BAYAMA, Secrétaire général
- ZOLA FUNDU, Permanent syndical

OTUC

- Camille MASSEVELA LUZAYAMO, Vice-président
- Philippe KOLE, Permanent syndical

CDT

- Grégoire KADIMA, Secrétaire général
- SAU DIAMAZA, Permanent syndical

CSC

- Jean-Marie TABU BULIMWENGU, Secrétaire général
- NGATU NTANINI, Permanent syndical

STP

- KADIVILAKO LUZINGAMO, Secrétaire général
- Damien LUKAU, Permanent syndical

La Délégation syndicale, représentée par Messieurs :

- DIVENGE BAFIKA, Président,
- TONA KHUABI, 1^{er} Vice-Président,
- NGUTU MUZITA, 2^{ème} Vice-Président,
- DIANGIENDA KUFUA, 1^{er} Secrétaire
- LUZINGU BAKU, 2^{ème} Secrétaire,
- NZANZA MASINGAMENE, Délégué syndical,
- ASSESSO DIATONUA, Délégué syndical,
- MAVOVA MUNTITI, Délégué syndical,
- NSILULU NSANGU, Délégué syndical,
- KILUENGELE NSONIZAU, Délégué syndical,
- MIANTEZOKOLO, Délégué syndical,

[Handwritten signatures and initials are present below the list of delegates, including names like 'Nzila' and various initials.]

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1^{er} :

Les parties conviennent de mettre en application, dès le 1^{er} janvier 2006, la deuxième partie de la tension salariale convenue le 16 décembre 2000 pour être conforme à la tension officielle.

Cette tension se présente comme ci-dessous :

MO : 100
ML : 116
MS : 133
SQ1 : 154
SQ2 : 178
SQ3 : 206
Q1 : 238
Q2 : 274
HQ : 317
CM1 : 378
CM2 : 452
CM3 : 539
CC1 : 651
CC2 : 788
CC3 : 964

Article 2 :

Les parties conviennent également de reprendre à partir de la même date, 1^{er} janvier 2006, l'indexation des salaires au prix ex-usine du sucre et de l'appliquer à la hausse comme à la baisse de ce prix.

Ainsi, l'article 2 du protocole d'accord du 3 juin 1991 est modifié de la manière suivante :

« Toute augmentation du prix de vente ex-usine du sucre qui intervient au cours d'un même mois entraîne systématiquement le mois suivant une augmentation salariale dans les mêmes proportions.

Toute baisse du prix de vente ex-usine du sucre intervenant au cours d'un même mois entraîne systématiquement le mois suivant une baisse salariale dans les mêmes proportions.

Toutefois, en ce cas de baisse du prix de vente ex-usine du sucre, il doit être convoqué une commission mixte chargée d'examiner et d'expliquer les raisons et les conséquences de cette baisse pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties.

Cette commission mixte sera composée du banc patronal et du banc syndical constitué de la Délégation syndicale et des permanents syndicaux locaux de Kwilu-Ngongo.

En cas de nécessité, les secrétaires généraux peuvent être invités à cette commission mixte. »

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Ger, Jee, and others, along with a small number '2' in a circle.]

Article 3 :

Les parties conviennent d'appliquer une augmentation de 20 % au barème des salaires en cours au 31 décembre 2005. Cette augmentation sort ses effets à partir du 1^{er} Janvier 2006.

Article 4 :

Les parties s'engagent à privilégier le dialogue social, à respecter scrupuleusement leurs engagements mutuels et à œuvrer étroitement pour la paix sociale au sein de l'Entreprise.

Fait à Kwilu-Ngongo, le 25 janvier 2006.

Pour le Banc syndical

Roger Arthur BAYAMA

MASSEVELA LUZAYAMO

Grégoire KADIMA

KADIVILAKO LUZINGAMO

Jean Marie TABU BULIMWENGU

Philippe KOLE

Damien LUKAU

ZOLA FUNDU

SAU DIAMAZA

NGATU NTANINI

DIYENGE BAFIKA

TONA KHUABI

Pour la Compagnie Sucrière

Louis MWEZE LOWA

Patrice DIZONGO PUNGU

Pascal NGONGO MUWAYA

Suite Banc syndical

NZANZA MASINGAMENE

ASSESSO DIATONUA

LUZINGU BAKU

MAVOVA MUNTITI

NSILULU NSANGU

DIANGIENDA KUFUA

NGUTU MUZITA

KILUENGELE NSONIZAU

MIANTEZOKOLO MALUSAMUNA

**PROTOCOLE D'ACCORD DU 25 JANVIER 2006 PORTANT TENSION
SALARIALE, INDEXATION ET AUGMENTATION DES SALAIRES**

ENTRE :

La Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, représentée par Messieurs :

- Louis MWEZE LOWA, Chef de l'Administration,
- Patrice DIZONGO PUNGU, Chef de Division des Ressources Humaines et du Social,
- Pascal NGONGO MUWAYA, Conseiller Juridique,

ET

Les organisations syndicales, représentées par Messieurs :

UNTC/FNTPE

- Roger Arthur BAYAMA, Secrétaire général
- ZOLA FUNDU, Permanent syndical

OTUC

- Camille MASSEVELA LUZAYAMO, Vice-président
- Philippe KOLE, Permanent syndical

CDT

- Grégoire KADIMA, Secrétaire général
- SAU DIAMAZA, Permanent syndical

CSC

- Jean-Marie TABU BULIMWENGU, Secrétaire général
- NGATU NTANINI, Permanent syndical

STP

- KADIVILAKO LUZINGAMO, Secrétaire général
- Damien LUKAU, Permanent syndical

La Délégation syndicale, représentée par Messieurs :

- DIVENGE BAFIKA, Président,
- TONA KHUABI, 1^{er} Vice-Président,
- NGUTU MUZITA, 2^{ème} Vice-Président,
- DIANGIENDA KUFUA, 1^{er} Secrétaire
- LUZINGU BAKU, 2^{ème} Secrétaire,
- NZANZA MASINGAMENE, Délégué syndical,
- ASSESSO DIATONUA, Délégué syndical,
- MAVOVA MUNTITI, Délégué syndical,
- NSILULU NSANGU, Délégué syndical,
- KILUENGELE NSONIZAU, Délégué syndical,
- MIANTEZOKOLO, Délégué syndical,

[Handwritten signatures and initials of the representatives listed above, including Divenge Bafika, Tona Khuabi, Ngutu Muzita, Diangienda Kufua, Luzingu Baku, Nzanza Masingamene, Assesso Diatonua, Mavova Muntiti, Nsilulu Nsangu, Kiluengele Nsonizau, and Miantezokolo.]

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1^{er} :

Les parties conviennent de mettre en application, dès le 1^{er} janvier 2006, la deuxième partie de la tension salariale convenue le 16 décembre 2000 pour être conforme à la tension officielle.

Cette tension se présente comme ci-dessous :

MO : 100
ML : 116
MS : 133
SQ1 : 154
SQ2 : 178
SQ3 : 206
Q1 : 238
Q2 : 274
HQ : 317
CM1 : 378
CM2 : 452
CM3 : 539
CC1 : 651
CC2 : 788
CC3 : 964

Article 2 :

Les parties conviennent également de reprendre à partir de la même date, 1^{er} janvier 2006, l'indexation des salaires au prix ex-usine du sucre et de l'appliquer à la hausse comme à la baisse de ce prix.

Ainsi, l'article 2 du protocole d'accord du 3 juin 1991 est modifié de la manière suivante :

« Toute augmentation du prix de vente ex-usine du sucre qui intervient au cours d'un même mois entraîne systématiquement le mois suivant une augmentation salariale dans les mêmes proportions.

Toute baisse du prix de vente ex-usine du sucre intervenant au cours d'un même mois entraîne systématiquement le mois suivant une baisse salariale dans les mêmes proportions.

Toutefois, en ce cas de baisse du prix de vente ex-usine du sucre, il doit être convoqué une commission mixte chargée d'examiner et d'expliquer les raisons et les conséquences de cette baisse pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties.

Cette commission mixte sera composée du banc patronal et du banc syndical constitué de la Délégation syndicale et des permanents syndicaux locaux de Kwilu-Ngongo.

En cas de nécessité, les secrétaires généraux peuvent être invités à cette commission mixte. »

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Ger, Jecy, and others, along with a date 2006 and a number 2.]

Article 3 :

Les parties conviennent d'appliquer une augmentation de 20 % au barème des salaires en cours au 31 décembre 2005. Cette augmentation sort ses effets à partir du 1^{er} Janvier 2006.

Article 4 :

Les parties s'engagent à privilégier le dialogue social, à respecter scrupuleusement leurs engagements mutuels et à œuvrer étroitement pour la paix sociale au sein de l'Entreprise.

Fait à Kwilu-Ngongo, le 25 janvier 2006.

Pour le Banc syndical

Roger Arthur BAYAMA

MASSEVELA LUZAYAMO

Grégoire KADIMA

KADIVILAKO LUZINGAMO

Jean Marie TABU BULIMWENGU

Philippe KOLE

Damien LUKAU

ZOLA FUNDU

SAU DIAMAZA

NGATU NTANINI

DIYENGE BAFIKA

TONA KHUABI

Pour la Compagnie Sucrière

Louis MWEZE LOWA

Patrice DIZONGO PUNGU

Pascal NGONGO MUWAYA

Suite Banc syndical

NZANZA MASINGAMENE

ASSESSO DIATONUA

LUZINGU BAKU

MAVOVA MUNTITI

NSILULU NSANGU

DIANGIENDA KUFUA

NGUTU MUZITA

KILUENGELE NSONIZAU

MIANTEZOKOLO MALUSAMUNA

PROTOCOLE D'ACCORD DU 16 DECEMBRE 2000
PORTANT SUR L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION
COLLECTIVE D'ENTREPRISE «REMUNERATION»

Entre la Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, les Organisations Syndicales
et la Délégation Syndicale

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : **Le Salaire**

Le salaire de base des travailleurs conventionnés est
majoré de 10 % à dater du 1er janvier 2001.

Article 2 : **La tension salariale**

La tension salariale allant de MO aux Cadres
conventionnés est fixée comme suit :

MO	100	CMT1	378
ML	116	CMT2	452
MS	133	CMT3	539
SQ1	154	CC1	644
SQ2	178	CC2	768
SQ3	206	CC3	917
Q1	238		
Q2	274		
HQ	317		

Cette tension sera appliquée en deux tranches dont la 1ère
de 50 % au 1er juillet 2001 et la seconde de 50 % au 1er
juillet 2002.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Kf, Fay, and others.]

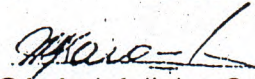
Article 3 : Prime d'entrée campagne

Une prime unique d'entrée campagne représentant 50 % de la rémunération sera payée aux travailleurs en service au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2002.

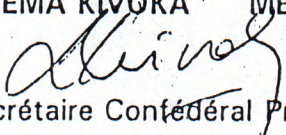
Fait à Kwilu - Ngongo, le 16 décembre 2000

Pour les Organisations Syndicales

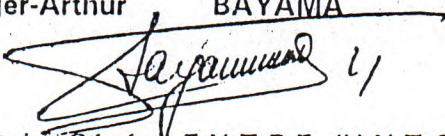
- KALOMBO MUTUMBA


Secrétaire Général Adjoint C.D.T.

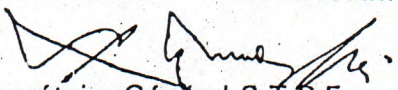
- LEMA KIVOKA MBANGI


Secrétaire Confédéral Provincial

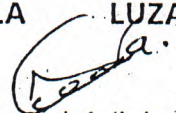
- Roger-Arthur BAYAMA


Secrétaire Général F.N.T.P.E. (U.N.T.C.)

- KADIVILAKO LUZINGAMO

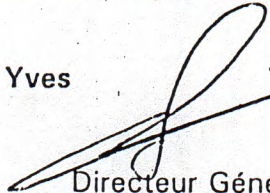

Secrétaire Général S.T.P.E.

- MASSEVELA LUZAYAMO

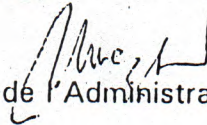

Secrétaire Général Adjoint O.T.U.C.

Pour la Compagnie Sucrière

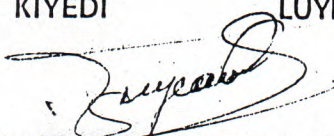
- Yves THYRION


Directeur Général

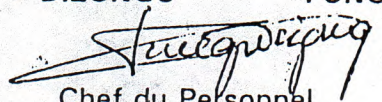
- MWEZE LOWA


Chef de l'Administration

- KIYEDI LUYINDULA


Chef de Div. Ressources Humaines

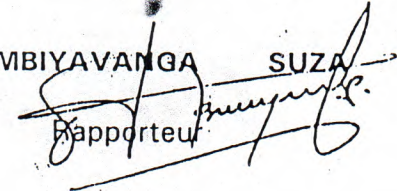
- DIZONGO PUNGU


Chef du Personnel

- ZOLA NDONGA


Chef de Secteur Comptabilité

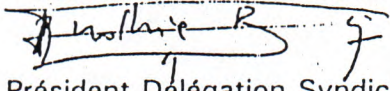
- MBIYAVANGA SUZA


Rapporteur

.../...

Pour la Délégation Syndicale

- Maximilien NDIE BAKILI



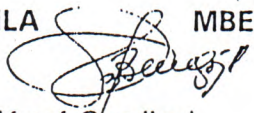
Président Délégation Syndicale

- LUKALE TAMBWE



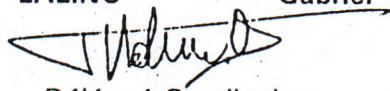
Vice-Président Délégation Syndicale

- BADILA MBENGO



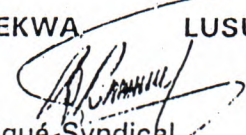
Délégué Syndical

- LALINO Gabriel



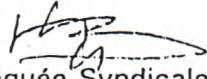
Délégué Syndical

- BADIEKWA LUSUEKO



Délégué Syndical

- Rita MBATI MOYO



Déléguée Syndicale